



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2024.0001230140

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2324382-13.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PROPRIEDADE PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO BATISTA VILHENA (Presidente sem voto), JAMES SIANO E MOREIRA VIEGAS.

São Paulo, 13 de dezembro de 2024.

J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Voto n. 49734

Agravo de Instrumento n. 2324382-13.2024.8.26.0000

Agravante : Propriedade Participações Ltda.

Agravado : Jockey Club de São Paulo

Comarca : São Paulo

Juíza : Dra. Andrea de Abreu

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

- Ação reparatória - Decisão que indeferiu a penhora do potencial construtivo do executado - Inconformismo - Desacolhimento - Potencial construtivo que se trata de declaração de possibilidade de edificação em imóvel que possui restrições administrativas - Transferência do Direito de Construir que tem por finalidade viabilizar a preservação dos bens tombados - Inteligência da Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001 e da Lei Municipal n. 16.050, de 31 de julho de 2014 - Deferimento da penhora que aparentemente viola as normas urbanísticas e desvirtua a finalidade do potencial construtivo - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Propriedade Participações Ltda. contra a r. decisão de fls. 458 dos autos de 1º grau que indeferiu a penhora do potencial construtivo do executado.

Sustenta a agravante, em síntese, que a cessão do potencial construtivo do agravado é uma das maiores fontes de seus lucros. Alega que a impenhorabilidade é exceção e que os bens impenhoráveis estão descritos na legislação. Aduz que os valores recebidos pela transferência do direito de construir possuem nítido caráter compensatório, portanto, passa a

compor o patrimônio do proprietário do imóvel tombado, podendo ser utilizado por ele da forma que lhe aprouver. Informa fato novo, qual seja, a cassação da liminar de suspensão das execuções contra o agravado. Pede o provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do recurso (v. fls. 155/170).

É o relatório.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a TDC (transferência do direito de construir) está prevista no art. 35 da Lei n. 10.257/2001 e nos arts. 122 e 123 da Lei Municipal n. 16.050/2014:

“Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001

Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de:

I - implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

II - preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural;

III - servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.”

“Lei n. 16.050, de 31 de julho de 2014

Art. 122. A transferência do direito de construir correspondente ao potencial construtivo

passível de ser utilizado em outro local, prevista nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 10.257, de 2001 - Estatuto da Cidade e disciplinada em lei municipal, observará as disposições, condições e parâmetros estabelecidos neste Plano Diretor Estratégico.

Art. 123. Fica autorizada a transferência do potencial construtivo de imóveis urbanos privados ou públicos, para fins de viabilizar:

I - a preservação de bem de interesse histórico, paisagístico, ambiental, social ou cultural;

II - a execução de melhoramentos viários para a implantação de corredores de ônibus;

III - a implantação de parques propostos situados na zona urbana; (Redação dada pela Lei nº 17.975/2023)

IV - a preservação de áreas de propriedade particular, de interesse ambiental, localizadas em ZEPAM, situadas na zona urbana, que atendam os parâmetros estabelecidos na LPUOS; (Redação dada pela Lei nº 17.975/2023)

V - programas de regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda;

VI - programas de provisão de Habitação de Interesse Social.”

Pois bem, em que pesem as alegações recursais, como bem salientado pelo MM. Juízo *a quo*, o potencial construtivo é apenas uma declaração de possibilidade de edificação em imóvel que possui restrições administrativas, não se tratando de direito real inerente ao imóvel. Dessa forma, não há falar em registro de penhora de tal potencial na matrícula do imóvel, *via arisp*.

Nos termos do art. 123, inc. I, da Lei 16.050/2014, a finalidade da TDC é viabilizar a preservação dos bens tomados. Dessa forma, ao que parece, o deferimento da penhora representa violação às normas urbanísticas e desvirtuamento da finalidade do

potencial construtivo.

Aliás, não há prova categórica das alegações recursais, nem da inexistência de outros meios de satisfação do crédito.

Quanto à informação de fato novo, tal matéria não foi levada ao conhecimento do juízo de origem. Portanto, é inegável que não pode ser analisada por este Relator, sob pena de supressão de instância.

Em suma, a r. decisão agravada não merece nenhum reparo, devendo ser mantida por seus jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator